

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A

NIT 890.206.351-5

Enero, 2025

Tabla de contenido

CAPÍTULO I	4
CAPÍTULO II	4
CAPÍTULO III	5
CAPÍTULO IV	6
CAPITULO V	7
CAPITULO VI	7
CAPÍTULO VII	9
CAPÍTULO VIII	10
CAPÍTULO IX	12
CAPÍTULO X	13
CAPÍTULO XII	15
CAPITULO XIII	17
CAPÍTULO XIV	17
CAPÍTULO XV	17
CAPÍTULO XVI	19
CAPÍTULO XVII	21
CAPÍTULO XVIII	23
CAPÍTULO XIX	29
CAPÍTULO XX	29
CAPÍTULO XXI	29
CAPÍTULO XXII	36
DISPOSICIONES FINALES	36

SYC

Sistemas y Computadores S.A.

	CARGO	NOMBRES
ELABORADO POR	Líder e integrador de administración	Joan Mauricio Arenas Clavijo
APROBADO POR	Gerente General	Tomas Navas Corona

CONFIDENCIAL

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1: Este Reglamento Interno de Trabajo aplica a SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A., con domicilio en Floridablanca, y rige para todas sus sedes y agencias en el territorio colombiano. Sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento para la empresa y para todas las personas trabajadoras, sin distinción, y hacen parte de los contratos laborales presentes y futuros, salvo que existan condiciones más favorables para quien trabaja.

Este reglamento ha sido elaborado y adoptado conforme a lo establecido en los artículos 104, 106, 107 y 108 del Código Sustantivo del Trabajo, que regulan su obligatoriedad, contenido mínimo, proceso de aprobación y divulgación.

En concordancia con la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral), se incluyen disposiciones actualizadas sobre la laboralización del contrato especial de trabajo, la promoción del contrato a término indefinido, el ajuste de recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo, así como el fortalecimiento del debido proceso disciplinario.

Cualquier disposición anterior que se oponga a la normativa vigente se considera derogada o ajustada, garantizando siempre el respeto a los derechos laborales y a los principios de equidad e inclusión.

CAPÍTULO II CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 2: Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa, SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. deberá postularse a las vacantes disponibles en la plataforma de CompuTrabajo anexando la hoja de vida y realizar la autorización de tratamiento de datos personales.

PÁRAGRAFO: La empresa podrá solicitar, además de los documentos contemplados, otros que considere necesarios para la admisión, siempre que no vulneren derechos ni incluyan datos prohibidos expresamente por la ley. No se podrá exigir información sobre estado civil, número de hijos, religión, afiliación política, pruebas de gravidez (salvo para actividades de alto riesgo), pruebas de VIH/SIDA ni libreta militar, conforme a la Ley 13 de 1972, Resolución 003941 de 1994, Decreto 2150 de 1995, y demás normativas vigentes.

De acuerdo con la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral), se reconoce el carácter laboral del contrato especial de trabajo, garantizando a las personas en etapa lectiva o productiva todos los derechos y prestaciones laborales que les corresponden.

CAPÍTULO III
PRACTICAS LABORALES CONTRATO ESPECIAL DE TRABAJO
(Artículo 108, Ordinal 2o. Código Sustantivo del Trabajo)

ARTÍCULO 3º. Contrato especial de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a la empresa, a cambio de que esta le proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por un tiempo determinado no superior a tres (3) años, y por esta recibirá un apoyo de sostenimiento mensual. (Decreto 0083 de 2025, Decreto 0223 de 2026 y Ley 2466 de 2025.)

ARTÍCULO 4o. Las prácticas laborales son actividades de carácter **formativo**, desarrolladas por estudiantes de programas de educación superior, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA o del Subsistema de Formación para el Trabajo, mediante **vinculación formativa**, sin que se configure relación laboral, salvo mutación legal.

ARTÍCULO 5º. El contrato especial de trabajo debe contener, cuando menos, los siguientes puntos:

1. Nombre de la empresa o empleador.
2. Nombre, apellido, edad y datos personales del colaborador.
3. Oficio que es materia del aprendizaje, programa respectivo y duración del contrato.
4. Obligaciones del empleador y del colaborador y derechos de éste y aquel.
5. El apoyo de sostenimiento del colaborador, durante el tiempo del contrato.
6. Condiciones de la labor duración, vacaciones y periodo de estudios.
7. Firmas de los contratantes o de sus representantes.

ARTÍCULO 6º. El contrato especial de trabajo debe celebrarse por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas del contrato de trabajo. (Ley 188 de 1959).

ARTÍCULO 7 º. El colaborador recibirá como mínimo en la fase lectiva el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente afiliación y cotización al sistema general de seguridad social en salud y riesgos laborales.

En la etapa práctica y estudiantes universitarios, recibirá el equivalente al cien por ciento (100%) de un salario mínimo legal mensual legal vigente, afiliación y cotización al sistema general de seguridad social en salud, riesgos laborales, derecho a prestaciones de Ley, auxilio de transporte y demás derechos propios de un contrato de trabajo.

Para la formación dual en el primer año recibirá el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo legal mensual vigente y para el segundo año recibirá el cien por ciento (100%) con derecho a todas las prestaciones de Ley, auxilio de transporte, afiliación y cotización al sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales. (Circular 0083 del 2025), (Art. 21 – Ley 2466 de 2025).

ARTÍCULO 8 º. RÉGIMEN DISCIPLINARIO FORMATIVO

La potestad disciplinaria frente a **aprendices y practicantes** tendrá exclusivamente una finalidad **pedagógica y correctiva**, orientada a facilitar el proceso formativo.

Cualquier actuación disciplinaria deberá:

- Respetar el **debido proceso**
- Ser proporcional
- Notificarse a la institución educativa y/o al SENA cuando corresponda
- Garantizar derecho de defensa y contradicción

La suspensión o terminación solo procederá por faltas graves debidamente comprobadas.

ARTÍCULO 9 °. Además de las obligaciones establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo, la empresa tiene las siguientes obligaciones para con el colaborador:

1. Facilitar todos los medios al colaborador para que reciba formación profesional, metódica y completa del arte u oficio materia del contrato.
2. Pagar al colaborador el apoyo de sostenimiento pactado según la escala establecida en el respectivo contrato, tanto en los períodos de trabajo como en los de enseñanza.
3. Cumplido satisfactoriamente el término del aprendizaje preferirlo en igualdad de condiciones para llenar las vacantes que ocurran relativas a la profesión u oficio que hubiere aprendido.

ARTÍCULO 10°. El contrato especial de trabajo no puede exceder de tres (3) años de enseñanza y labor, alternados en períodos sucesivos e iguales, para ningún arte u oficio y solo podrá pactarse por el término previsto para cada uno de ellos en las relaciones de oficios que serán publicadas por el Ministerio de Trabajo.

El contrato especial de trabajo celebrado a término mayor del señalado para la formación del colaborador en el oficio respectivo se considerará, para todos los efectos legales, regido por las normas generales del contrato de trabajo en el lapso que exceda a la correspondiente duración del aprendizaje de ese oficio.

ARTÍCULO 11°. El término del contrato especial de trabajo empieza a partir del día en que el colaborador inicie la formación profesional metódica.

Los primeros tres (3) meses se presumen como período de prueba, durante los cuales se apreciarán, de una parte, las condiciones de adaptabilidad del colaborador, sus aptitudes y cualidades personales; y de la otra, la conveniencia para éste de continuar el aprendizaje.

El período de prueba a que se refiere este artículo se rige por las disposiciones generales del Código del Trabajo.

ARTÍCULO 12. Cuando el contrato especial termine por cualquier causa, la empresa o empleador deberá reemplazar al colaborador o aprendices, para conservar la proporción que le haya sido señalada.

CAPÍTULO IV PERÍODO DE PRUEBA

(Artículo 108, Ordinal 2°, Código Sustantivo del Trabajo)

ARTÍCULO 13: La empresa una vez admitida el aspirante podrá estipular con el por escrito un periodo inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la Empresa, las actitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo (Artículo 76 C.S. T). En caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (Artículo 77 Numeral 1 C.S.T.).

ARTÍCULO 14: El periodo de prueba no puede exceder de (2) dos meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año, el periodo de prueba no podrá ser superior a

la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebre contratos de trabajo sucesivos no es válida la estipulación del periodo de prueba, salvo para el primer contrato (Artículo 72. Ley 50 de 1990).

ARTÍCULO 15: Durante el periodo de prueba el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, decisión está que debe ser motivada según Sentencia de la Corte Constitucional T-978 de Octubre 8 de 2004; pero si expirado el período de prueba el trabajador continuare el servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácito de éste, por ese solo hecho los servicios prestados por aquel a éste, se consideraran regulados por las normas del contrato desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (Artículo 80 C.S.T).

CAPITULO V

TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

(Artículo 108, Ordinal 3°, Código Sustantivo del Trabajo)

ARTÍCULO 16: Se consideran trabajadores accidentales o transitorios aquellos que prestan sus servicios en labores de corta duración, cuya duración no exceda de un (1) mes, y que sean ajenas a las actividades ordinarias o permanentes de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho al pago del salario acordado, así como al descanso remunerado en días dominicales y festivos, conforme al artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, durante el tiempo laborado, gozarán de todos los derechos y prestaciones sociales mínimos establecidos por la ley, incluyendo afiliación a seguridad social. (Artículo 108, ordinal 3°, Código Sustantivo del Trabajo).

CAPITULO VI

HORARIO DE TRABAJO

(Artículo 108, Ordinal 4°, Código Sustantivo del Trabajo)

ARTÍCULO 17: Las horas de entrada y salida de los trabajadores serán las siguientes:

Personal Administrativo:

Lunes a viernes:

Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 p. m.

Tarde: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Sábados: Únicamente si se requiere el servicio, con una jornada máxima de seis (6) horas para completar la jornada máxima legal.

Períodos de descanso:

Quince (15) minutos en la mañana y quince (15) minutos en la tarde, en horarios que permita la administración según la operación de cada proceso o proyecto.

Personal de Operaciones:

Los horarios de servicio del personal de operaciones estarán supeditados a las necesidades del cliente y de la empresa. Sin embargo, los funcionarios deberán cumplir con la jornada máxima legal, acatando los horarios establecidos por el cliente cuando aplique.

PARÁGRAFO 1. De conformidad con los artículos 179 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, los domingos se reconocerán según se trate de dominicales habituales o dominicales ocasionales. (CST, Artículos 179-181)



Sistemas y Computadores S.A.

PARÁGRAFO 2. Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y cuatro (44) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. (Ley 50 de 1990, Artículo 21)

PARÁGRAFO 3. La empresa podrá distribuir la jornada de trabajo en los turnos y dentro de los horarios que determine, de acuerdo con la necesidad de prestación del servicio, sin exceder las jornadas máximas contempladas en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. (Ley 50 de 1990, Artículo 21; CST, Artículo 161)

PARÁGRAFO 4. En cumplimiento de la Ley 2101 de 2021, que reduce la jornada máxima laboral de cuarenta y ocho (48) a cuarenta y dos (42) horas semanales de manera progresiva, la empresa implementará la siguiente distribución:

Desde julio de 2023: cuarenta y siete (47) horas semanales.

Desde julio de 2024: cuarenta y seis (46) horas semanales.

Desde julio de 2025: cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

Desde julio de 2026: cuarenta y dos (42) horas semanales.

La empresa se reserva el derecho de coordinar los horarios de trabajo distribuidos a lo largo de la semana, sin exceder los límites estipulados. (Ley 2101 de 2021, Artículo 3)

PARÁGRAFO 5. La jornada de trabajo de los empleados estará sometida a las disposiciones de la Ley 2101 de 2021, adaptándose los horarios conforme a la reducción progresiva de la jornada semanal.

ARTÍCULO 18: De conformidad con el artículo 114 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), la jornada de los adolescentes autorizados para trabajar es:

- Mayores de quince (15) y menores de diecisiete (17) años: máximo seis (6) horas diarias y treinta (30) semanales, únicamente en jornada diurna y hasta las 6:00 p. m.
- Mayores de diecisiete (17) y menores de dieciocho (18) años: máximo ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) semanales, y hasta las 8:00 p. m.

Los menores de 15 años no pueden trabajar salvo actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas con autorización de la autoridad competente, en los términos de la Ley 1098 de 2006.

PARÁGRAFO 1: No habrá limitación de jornada para los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza o manejo, ni para los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, cuando residan en el sitio de trabajo, quienes deben trabajar todas las horas que fueren necesarias para el debido cumplimiento de sus obligaciones, sin que el servicio que exceda de ocho (8) horas diarias, constituya trabajo suplementario ni implique sobre- remuneración alguna. (Artículo 162, apartes a) y c). Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 19. El número de horas de trabajo señalado en los horarios anteriores podrá ser elevado por orden del empleador y sin permiso de autoridad, por razón de fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la dotación de la empresa, pero solo en la medida necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra una perturbación grave. El empleador debe anotar en un registro, ciñéndose a las indicaciones señaladas en el artículo anterior, las horas extraordinarias efectuadas de conformidad con el presente artículo.

ARTÍCULO 20. Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continuada y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la empresa podrá ampliar la duración de la jornada ordinaria en más de ocho



Sistemas y Computadores S.A.

(8) horas diarias o en más de cuarenta y cuatro (44) horas semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un período que no exceda de tres (3) semanas no pase de diez (10) horas diarias ni cuarenta y cuatro (44) a la semana. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. (Artículo 165, Código Sustantivo del Trabajo).

PARÁGRAFO 1: La referencia a 48 horas semanales deberá entenderse, a partir de la entrada en vigor de la Ley 2101 de 2021, como jornada laboral de 42 horas a la semana, de conformidad con la aplicación gradual consagrada en el artículo 3o. de la misma ley (Art. 5) '-por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 51.736 de 15 de julio de 2021.

ARTÍCULO 21. También podrá la empresa ampliar la jornada ordinaria en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesitan ser atendidas sin solución de continuidad, por turnos sucesivos de trabajadores, pero sin que en tales casos las horas de trabajo excedan de cincuenta y seis (56) en la semana.

Cuando la empresa considere que determinada actividad suya requiera por razón de su misma naturaleza, o sea por necesidades técnicas ser atendida sin ninguna interrupción y deba por lo tanto proseguirse los siete (7) días de la semana, comprobará tal hecho ante la Dirección Regional del Trabajo o en su defecto, ante la Inspección del Trabajo del lugar para los fines del Artículo 166 del Código Sustantivo del Trabajo (Decreto 995 de 1968).

ARTÍCULO 22. Para efectos de permitir a los trabajadores el descanso en la tarde del sábado, la empresa podrá repartir las cuarenta y dos (42) horas semanales de trabajo, ampliando la jornada ordinaria hasta por dos (2) horas, caso en el cual la ampliación no constituirá trabajo suplementario ni implicará sobre remuneración alguna (Artículo 164, Código Sustantivo del Trabajo).

CAPÍTULO VII

HORAS EXTRAS Y TRABAJOS NOCTURNOS

(Artículo 108, Ordinal 5° Código Sustantivo del Trabajo)

ARTÍCULO 23: Trabajo ordinario y nocturno:

1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis (6:00 a. m.) y las diecinueve (7:00 p. m.). Trabajo nocturno es el comprendido entre las diecinueve (7:00 p. m.) y las seis (6:00 a. m.). (Art. 160 del C.S.T. modificado por la Ley 2466 de 2025; aplica desde el 25 de diciembre de 2025).

ARTÍCULO 24: Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal. Artículo 159 C.S.T.

ARTÍCULO 25: Trabajo suplementario (horas extra) y autorización. El trabajo suplementario u horas extra sólo podrá efectuarse hasta dos (2) horas diarias y doce (12) horas a la semana, respetando los límites legales. No se requiere autorización previa del Ministerio del Trabajo para laborar horas extra; sin embargo, el empleador deberá llevar un registro detallado del tiempo suplementario (nombre del trabajador, actividad, fecha, número de horas, y si son diurnas o nocturnas) y pagar los recargos a que haya lugar. El Ministerio del Trabajo podrá imponer sanciones si se verifica el no pago, el exceso de límites o la inexistencia/alteración de los registros. (CST art. 162 modificado por la Ley 2466 de 2025; límite de 2 diarias y 12 semanales; inspección, vigilancia y control posterior).

ARTICULO 26: Tasas y Liquidación de recargos.

1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del treinta y cinco (35%) sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990.
2. El trabajo extra diurno se remunera con el recargo del (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. Los recargos se liquidarán conforme a las reglas del C.S.T., pudiendo concurrir cuando corresponda (por ejemplo, trabajo nocturno en dominical o festivo y horas suplementarias). (Art. 24 del 50 de 1990).

PARÁGRAFO 1: La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965.

PARÁGRAFO 2: El pago del trabajo complementario o de horas extras y de recargo por trabajo nocturno, en su caso, se efectuará junto con el salario del periodo siguiente.

ARTÍCULO 27: La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras si no ha sido expresamente autorizado por escrito, de acuerdo con lo establecido para tal efecto en el Artículo 25 de este Reglamento.

PARÁGRAFO 2: Descanso el sábado. Pueden repartirse las cuarenta y dos (42) horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

PARÁGRAFO 3: Cuando la jornada de trabajo se amplié por acuerdo entre los empleadores y trabajadores a diez horas (10) diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras. Ley 50 de 1990 art. 21,22.

CAPÍTULO VIII

DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIO

(Artículo 108, Ordinal 6°, Código Sustantivo del Trabajo)

ARTÍCULO 28. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días feriados que sean reconocidos como tales en la legislación laboral colombiana.

1. Todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 1 de enero, 8 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.
2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.

PARÁGRAFO 1. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos, se reconocerá en relación con el día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior. (Art. 1 Ley 51 del 22 de diciembre de 1.983).

ARTÍCULO 29. La empresa solo estará obligada a remunerar el descanso dominical a los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborables de la

semana, no faltan al trabajo, o que, si faltan, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición de la empresa.

Se entiende por justa causa, el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica señalada en el presente reglamento, la fuerza mayor y el caso fortuito.

No tiene derecho a la remuneración de descanso dominical, el trabajador que deba recibir por ese mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo. Para los efectos de este artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan como si en ellos se hubiera prestado el servicio por el trabajador. (Artículo 173, Código Sustantivo del Trabajo).

El descanso en los domingos y demás días festivos tiene una duración mínima de veinticuatro (24) horas (Artículo 172, Código Sustantivo del Trabajo).

Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado (artículo 26, numeral 5°, Ley 50 de 1.990).

ARTÍCULO 30. Como remuneración del descanso dominical, el trabajador recibirá el salario ordinario sencillo de un día, aún en el caso de que el descanso dominical coincida con una fecha que la Ley señale también como descanso obligatorio remunerado. En todo sueldo se entiende comprendido el pago del descanso en los días en que es legalmente obligatorio y remunerado. (Artículo 174, Código Sustantivo del Trabajo y 12, Decreto 2.351 de 1965).

ARTÍCULO 31. La remuneración correspondiente al descanso obligatorio remunerado en los días de fiesta distintos del domingo se liquidará como para el descanso dominical.

ARTÍCULO 32. La retribución del trabajo en los días de descanso obligatorio remunerado se fija de acuerdo con los siguientes lineamientos:

1. El trabajo en día de descanso obligatorio (dominical) o festivo se remunera con recargo sobre la hora ordinaria en proporción a las horas laboradas, con el siguiente esquema gradual: 80% desde el 1.º de julio de 2025; 90% desde el 1.º de julio de 2026; y 100% desde el 1.º de julio de 2027, sin perjuicio del salario ordinario a que haya lugar por la semana completa (Ley 2466 de 2025).
2. Si con el día de descanso obligatorio, coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.

Parágrafo 1º. Se entiende que el trabajo en día de descanso obligatorio es ocasional cuando el trabajador o trabajadora labora hasta dos (2) días de descanso obligatorio, durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo en día de descanso es habitual cuando el trabajador o trabajadora labore tres (3) o más de estos durante el mes calendario.

ARTÍCULO 33. El trabajador que labore excepcionalmente el día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado o a una retribución en dinero a su elección en la forma prevista en el artículo anterior. (Artículo 180, Código Sustantivo del Trabajo y 13 Decreto 2.351 de 1965).

ARTÍCULO 33A. Los trabajadores que habitualmente tengan que trabajar el domingo o día de descanso obligatorio, deben gozar de un descanso compensatorio remunerado, sin perjuicio de la remuneración prevista para la jornada en día festivo. (Artículo 181, Código Sustantivo del Trabajo y 13 Decreto 2.351 de 1965).

ARTÍCULO 34. Las personas que por sus conocimientos técnicos o por razón del trabajo que ejecutan no pueden remplazarse sin grave perjuicio para la empresa, deben trabajar los domingos y

días de fiesta, pero su trabajo se remunerará conforme al artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 35. El descanso semanal compensatorio puede darse en alguna de las siguientes formas:

1. En otro día laborable de la semana siguiente a todo el personal del establecimiento o por turnos.
2. Desde el medio día o a las trece (13) horas (1:00 p.m.) del domingo o día de descanso obligatorio, hasta el medio día o las trece (13:00) horas (1:00 p.m.) del lunes o día siguiente al del descanso. (Artículo 183, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 36. En los casos de labores que no puedan ser suspendidas, cuando el personal no pueda tomar el descanso en el curso de una o más semanas, se acumulan los días de descanso en la semana siguiente a la terminación de las labores, o se paga la correspondiente remuneración en dinero, a opción del trabajador. (Artículo 184, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 37. Cuando se trate de trabajos habituales o permanentes en domingo, la empresa debe fijar en lugar público del establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos, la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no puedan disponer del descanso dominical. En esta relación se incluirá también el día y las horas de descanso compensatorio. (Artículo 185, Código Sustantivo del Trabajo).

CAPÍTULO IX

VACACIONES REMUNERADAS

(Artículo 108, Ordinal 6a, Código Sustantivo del Trabajo)

ARTÍCULO 38. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año, continuo o discontinuo, tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.

A quienes presten su servicio por un tiempo inferior a un año, se le calcularán de manera proporcional al tiempo del servicio prestado. (Artículo 186, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 39. La época de las vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar dentro del año subsiguiente al que se hayan causado y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación, la fecha en que le concederá las vacaciones (Artículo 187, Código Sustantivo del Trabajo y 5a, Decreto 13 de 1965).

Quedan prohibidas las acumulaciones y la compensación aún parcial, de las vacaciones de los trabajadores menores de dieciocho (18) años, durante la vigencia del contrato de trabajo, quienes deben disfrutar de la totalidad de sus vacaciones en tiempo, durante el año siguiente a aquel en que se hayan causado.

Cuando para los mayores de dieciocho (18) años se autorice la compensación en dinero hasta por la mitad de las vacaciones anuales, este pago solo se considera válido si al efectuarlo el empleador concede simultáneamente en tiempo al trabajador los días no compensados de vacaciones.

PARÁGRAFO: La empresa llevará un registro especial de vacaciones en el que anotará la fecha en que cada trabajador ha ingresado al establecimiento, la fecha en que toma sus vacaciones anuales y en que las termina y la remuneración recibida por las mismas. (Artículo 8a, Decreto 995 de 1968).

ARTÍCULO 40. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (Artículo 188, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 41. En virtud de lo establecido por el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, la Empresa y el trabajador podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones.

ARTÍCULO 42. La empresa puede determinar, para todos o parte de sus trabajadores, una época fija para las vacaciones simultáneas, y si así lo hiciere, los que en tal época no llevaran un año cumplido de servicio, se entenderá que las vacaciones de que gocen son anticipadas y se abonarán a las que se causen al cumplir cada uno el año de servicio.

ARTÍCULO 43. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, solo se excluirán para la liquidación de vacaciones, el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se conceden, (artículo 192, Código Sustantivo del Trabajo).

CAPÍTULO X PERMISOS

(Artículo 108, Ordinal 6a, Código Sustantivo del Trabajo)

ARTÍCULO 44. La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento.

ARTÍCULO 45. Para la concurrencia al servicio médico correspondiente, la oportunidad del aviso a la empresa debe ser anterior al hecho que lo constituye, es decir, con una anticipación mínima de dos (2) días o según lo permita las circunstancias. Para efectos de comprobar la circunstancia y asistencia al servicio médico, el empleado deberá entregar al día siguiente del permiso concedido la correspondiente certificación de la E.P.S. o I.P.S. según sea el caso.

ARTÍCULO 46. En caso de sepelio y entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.

ARTÍCULO 47. Acorde al artículo 1 de la ley 1280 de 2009 se le conceden al trabajador en Caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral.

La grave calamidad doméstica es diferente a la Licencia por Luto.

Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia.

El trabajador deberá presentarse ante el departamento de Talento Humano dentro de los treinta (30) días siguientes a la ocurrencia del hecho, y deberá adjuntar la siguiente documentación:

Copia del Registro Civil de Defunción expedido por la autoridad competente.

- Comprobante de parentesco por consanguinidad: se acreditará mediante la copia del registro civil que confirme la relación vinculante entre el trabajador y el fallecido.
- Comprobante de relación conyugal: se presentará una copia del registro civil de matrimonio.
- En caso de compañera o compañero permanente: el trabajador deberá demostrar la unión marital de hecho mediante acta de conciliación, escritura pública, providencia judicial, o, en su defecto, mediante una declaración de convivencia de acuerdo con la normativa vigente.
- Parentesco civil: se documentará con la copia del registro civil que evidencie la relación con el adoptado.

PARAGRAFO 1. Quedan excluidos para el beneficio del permiso concedido por la licencia de luto, la muerte de aquellos familiares que no señala expresamente la ley, de igual manera, la norma no contempla los denominados “padres o hermanos de crianza”. En ese caso la empresa a discrecionalidad otorgará los permisos y licencias que considere prudentes.

ARTÍCULO 48. La calamidad doméstica no es definida por el Código Sustantivo el Trabajo, pero ha sido entendida como todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador, en la cual eventualmente pueden verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal o familiar del mismo, o afectada su estabilidad emocional por grave dolor moral, para los casos de grave calamidad doméstica la empresa reconocerá al trabajador tres (3) días laborales remunerados, no acumulables con vacaciones, improrrogables y renunciables por parte del trabajador.

ARTÍCULO 49. En caso de grave calamidad doméstica la oportunidad del aviso deber ser inmediata a la ocurrencia del hecho (el mismo día del siniestro), no obstante, lo anterior, el empleado debe entregar al día siguiente del permiso concedido los soportes que comprueben las circunstancias de grave calamidad doméstica.

ARTÍCULO 50. Es considerado grave calamidad doméstica:

1. Accidente de un miembro del núcleo familiar (hijos, cónyuge o compañero permanente y padres).
2. Grave enfermedad de un miembro del núcleo familiar (hijos, cónyuge o compañero permanente y padres). Licencia habilitada una vez al año calendario.
3. Hechos acaecidos en ocasión de actos terroristas.
4. Hechos acaecidos en ocasión de actos de la naturaleza como terremotos, inundaciones, asonadas, deslizamientos de tierra, erosiones, derrumbes entre otros.
5. Hechos acaecidos en ocasión de actos vandálicos como robo de apartamentos, paseo millonario, etc. Para esta licencia el empleado deberá acreditar la ocurrencia del hecho con denuncia legal ante la autoridad judicial respectiva.

PARAGRAFO 1. En caso de que el hecho considerado para el empleado como grave calamidad doméstica no se encuentre señalada en el presente reglamento, podrá solicitar dicha licencia la cual será calificada por el líder del proceso/proyecto, líder del área o el Jurídico Laboral de la empresa.

PARAGRAFO 2. La gestión de las novedades reportadas por el colaborador debe realizar de acuerdo con el **PR.RH-02 PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE NOVEDADES** por medio de la plataforma de procesos administrativos.

**SALARIO MÍNIMO O CONVENCIONAL,
LUGAR, DÍA, HORA DE PAGOS Y PERÍODOS QUE LOS REGULAN**
(Artículo 108, Ordinales 7a y 8a, Código Sustantivo del Trabajo)

ARTÍCULO 51. La empresa y el trabajador convendrán lo relativo al salario que haya de corresponderle, teniendo en cuenta sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por unidad de obra, a destajo o por tarea y por antigüedad, pero siempre respetando el salario mínimo legal. (Artículo 132, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 52. El salario puede convenirse todo en dinero en efectivo, o parte en dinero y parte en especie. Es salario en especie la alimentación, habitación o vestuario que la empresa, en su caso, suministre al trabajador o a su familia, como parte de la retribución ordinaria del servicio. El salario en especie se evaluará expresamente en el respectivo contrato y en su defecto se estimará pericialmente. El salario en especie no podrá constituir más del 50% de la totalidad del salario del trabajador, salvo que la remuneración mínimo legal, caso en que el salario en especie no podrá exceder del 30% del salario devengado. (Artículos 127 y 129, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 53. Se denomina jornal, el salario estipulado por días, y sueldo el estipulado por periodos mayores. (Artículo 133, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 54. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en donde el trabajador presta sus servicios. (Artículo 138, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 55. Los salarios de La Empresa se harán por periodos de mes vencido, y el dinero será consignado en el número de cuenta que proporcione el empleado para tales efectos, mecanismo de pago que reemplazará el efectivo, puesto que funcionará a través de dispersión electrónica de fondos.

ARTÍCULO 56. La colilla de pago se enviará al correo electrónico o será notificado en las herramientas destinadas para tal fin del trabajador, así como de las retenciones de ley y descuentos autorizados por el trabajador. Las reclamaciones se presentarán dentro de los 5 días posteriores al pago de la quincena o mensualidad mediante los mecanismos dispuestos por la empresa para ello. La empresa no recibirá reclamaciones verbales.

ARTÍCULO 57: El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que le autorice por escrito así:

1. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos. El periodo de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana, y para sueldos no mayor a un mes. (Numeral 1, Art. 134 C.S.T.)
2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado o a más tardar con el salario del periodo siguiente. (Numeral 2, Art. 134 C.S.T.)

CAPÍTULO XII

SERVICIOS MÉDICOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD. RIESGOS PROFESIONALES. PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN DE LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

(Artículo 108, Ordinales 9, 10 y 11, Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 1072 de 2015; Ley 1562 de 2012; Ley 776 de 2002; Resolución 0312 de 2019; Resolución 1843 de 2025 (evaluaciones médicas ocupacionales)).

ARTÍCULO 58. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo en su ambiente o contexto laboral. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de conformidad al programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador establecido en

el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 del 2019. La participación de los trabajadores en la gestión y salud es fundamental.

ARTÍCULO 59. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes o tratamientos preventivos que, para todos o algunos de ellos, ordena la empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.

PARAGRAFO. Las incapacidades médicas emitidas por la entidad tratante deben ser entregadas a la empresa una vez finalizada la incapacidad.

ARTÍCULO 60. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las que ordene la empresa para prevención de los riesgos en el manejo de la maquinaria, y demás elementos de trabajo con el fin de evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del Sistema de gestión de Seguridad Y Salud en el trabajo de la respectiva empresa, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, previo ejercicio del derecho defensa.

ARTÍCULO 61. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante el trabajador deberá comunicar inmediatamente al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ARTÍCULO 62. Es obligación del empleador de acuerdo con la Resolución 1401 de 2007 realizar investigaciones de todos los accidentes de trabajo como objetivo principal, prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas.

ARTÍCULO 63. Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales, de conformidad con el reglamento que se expida.

ARTÍCULO 64. Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica deberá ser informado por el empleador a la entidad administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

ARTÍCULO 65. En todo caso, en lo referente a los puntos tratados en este capítulo, tanto la empresa como los trabajadores se someterán a las normas de riesgos laborales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, al Decreto Ley 1295 de 1994 y a la Ley 776 de 2002, que regulan el Sistema General de Riesgos Profesionales. Además, ambas partes deberán cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley 1562 de 2012 y la Resolución 0312 de 2019, que orientan la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con la Resolución 1843 de 2025, que actualiza y complementa los protocolos y procedimientos para la gestión integral de la seguridad y salud laboral. De esta manera, se asegura la protección y el bienestar integral de los trabajadores en el ambiente laboral.



Sistemas y Computadores S.A.

ABUSO DEL DERECHO: Los trabajadores de Sistemas y Computadores S.A. que se encuentren en situación de discapacidad o tengan alguna condición especial de salud y hagan un uso indebido o abuso del derecho conforme al numeral 11 de la Resolución 3050 de 2022, serán objeto de la respectiva denuncia ante las entidades competentes, y la empresa procederá a iniciar el debido proceso disciplinario correspondiente.

CAPITULO XIII PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ARTÍCULO 66: Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:

- a) Respeto y subordinación a los superiores.
- b) Respetar a sus compañeros de trabajo.
- c) Procurar completa armonía e inteligencia con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
- d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina de la empresa.
- e) Ejecutar los trabajos que le confían con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
- f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
- g) Ser verídico en todo caso.
- h) Recibir y aceptar las ordenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el orden y la conducta en general, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.
- i) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo y
- j) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, el puesto de trabajo de otros compañeros.
- k) Informar de inmediato a su superior sobre cualquier condición de riesgo o situación que ponga en peligro su seguridad y salud o la de sus compañeros, contribuyendo así a un entorno laboral seguro.

CAPÍTULO XIV ORDEN JERARQUICO

ARTÍCULO 67: El orden jerárquico de la empresa se encuentra en el organigrama diseñado en el documento con registro RE. RH-15, llamado estructura orgánica y el cual hace parte integra del presente reglamento.

CAPÍTULO XV LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE 18 AÑOS

ARTÍCULO 68. Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las mujeres en trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Las mujeres sin distinción de edad y los menores de dieciocho (18) años no pueden ser empleadas en trabajos subterráneos de las minas ni en general trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos

Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física o psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil. (ordinales 2 y 3 del artículo 242 del C.S.T.).

ARTÍCULO 69. Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física:

1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente ventilación.
3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación.
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80) decibeles.
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.
6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje.
7. Trabajos submarinos.
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes biológicos patógenos.
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas.
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares.
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres de laminación, trabajos de forja y en prensa pesada de metales.
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.
15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas.
17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica.
18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados, en andamios o en molduras precalentadas.
19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas temperaturas y humedad.
21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.
22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.
23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de la Protección Social.

PARAGRAFO. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14), que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto técnico

especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de la Protección Social, o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, "SENA", podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio de la Protección Social, pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de las medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan prohibidos a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes (Artículo 117 ley 1098 de noviembre 8 de 2006 – Código de la Infancia y Adolescencia).

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante, los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud física o moral (artículo 243 del decreto 2737 de 1989).

CAPÍTULO XVI

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

(Artículo 108, Ordinal 15, Código Sustantivo del Trabajo)

ARTÍCULO 70. Son obligaciones especiales de la empresa:

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez (10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el presente Reglamento y de acuerdo con la normatividad legal vigente. (Ley 403 de 1997, Ley 2338 de 2023, Art. 57, Numeral 6 del C.S.T.).
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador.
9. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía

anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de familiares que con él convivieren.

10. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
11. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que, si acude a un preaviso, éste expire durante los descansos o licencias mencionadas.
12. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. (Artículo 57, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 71. Son obligaciones especiales del trabajador:

1. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los preceptos de este reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan la empresa o sus representantes, según el orden jerárquico establecido.
2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes.
3. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido encomendados y las materias primas sobrantes.
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros de trabajo.
5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios.
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa.
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por las autoridades del ramo;
8. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. (Artículo 22, 58, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 72. Son también obligaciones de los trabajadores.

1. Suministrar inmediatamente y ajustándose a la verdad, las informaciones y datos que tengan relación con el trabajo desempeñado.
2. Registrar en las oficinas de La Empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.
3. Ejecutar el contrato de buena fe, con honestidad, honorabilidad y poniendo al servicio de La Empresa toda su atención, capacidad normal de trabajo.
4. Cumplir estrictamente la jornada de trabajo, de acuerdo con los horarios señalados por La Empresa y de conformidad con la naturaleza de sus funciones.
5. Cumplir y desarrollar las órdenes e instrucciones que se le impartan por sus superiores para la realización o ejecución normal del trabajo que se le encomienda a fin de lograr calidad y eficiencia.
6. No atender, durante horas de trabajo, asuntos y ocupaciones distintas a las que La Empresa le encomiende, sin previa autorización de éste.
7. Manejar escrupulosamente los valores e intereses que se le encomienden por razón de su cargo y rendir cuenta rigurosa de ellos a La Empresa.
8. Evitar toda desavenencia con los compañeros de trabajo.

9. No presentarse embriagado ni bajo el efecto de sustancias psicotrópicas al trabajo ni ingerir licores ni sustancias psicotrópicas durante las horas de servicio.
10. Marcar por sí mismo(a) el control que se establezca, tanto a las horas de entrada como de salida de La Empresa.
11. Reportar e informar en forma amplia e inmediata cualquier acto o incidente inmoral del cual tenga conocimiento, que afecte a La Empresa o al personal.
12. Autorizar expresamente para cada caso y por escrito los descuentos de su salario, prestaciones sociales y demás derechos de carácter laboral, de las sumas pagadas de demás, ya sea por error o por cualquier otra razón, lo mismo que los préstamos que por cualquier motivo se hayan hecho, teniendo en cuenta el artículo 149 del C.S.T.
13. Reconocer el pago de los instrumentos y útiles de trabajo que por su indebida, negligente e irresponsable utilización sean averiados y/o destruidos.
14. Observar estrictamente lo establecido o lo que establezca La Empresa para la solicitud de permisos y para avisos de comprobación de enfermedades, de ausencias y novedades semejantes.
15. Someterse a los requisitos y registros indicados por La Empresa en la forma día y hora señalados por ella para evitar sustracciones u otras irregularidades.
16. Asistir con puntualidad y provecho a todas las reuniones, congresos o cursos especiales de capacitación, entrenamiento, perfeccionamiento, organizados y / o indicados por La Empresa dentro o fuera de su recinto, inclusive en horas no laborales.
17. Aceptar su traslado a otro cargo dentro de La Empresa, siempre que no sufra desmejora en su salario, ni en sus condiciones de trabajo.
18. Desempeñar el puesto para el que fue contratado, pero si por necesidades del trabajo fuera necesario desempeñar otros trabajos similares, análogos o conexos estará obligado a hacerlo cuando así se le ordene.
19. Hacer buen uso de servicios sanitarios y baños, manteniéndolos limpios y cooperando a su conservación.
20. Reportar cualquier error, daño, falla o accidente que ocurran a máquinas, procesos, instalaciones, materiales o personas.
21. Comunicar accidentes de trabajo por leves que sean, en forma inmediata a la empresa.
22. Guardar completa reserva sobre las operaciones y negocios en los que por motivo de sus labores participe directa o indirectamente.
23. Firmar la copia de las comunicaciones que le pase La Empresa, en señal de recibido.
24. Diligenciar al momento del retiro de La Empresa el formulario de paz y salvo.
25. Portar el carné de identificación de La Empresa dentro de las instalaciones de esta.
26. Las demás que resulten de la naturaleza del contrato de trabajo, de las disposiciones legales o de este reglamento.

CAPÍTULO XVII

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

(Artículo 108. Ordinal 15, Código Sustantivo del Trabajo)

ARTÍCULO 73. Se prohíbe a la empresa:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:

- a) Respecto de salarios, se pueden hacer deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo.
- b) Las cooperativas y el Banco Popular pueden ordenar retenciones de un cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la Ley las autorice. (Resolución 0059 de 1959, Superintendencia Nacional de Cooperativas, Ley 24 de 1952).

En virtud de lo establecido por la Ley 1429 de 2010 no podrán realizarse descuentos a los trabajadores así ellos lo autoricen cuando se afecte el salario mínimo o la parte señalada como inembargable por la Ley.

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca la empresa.

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de ésta.

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación.

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio.

6. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios del trabajo.

7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.

8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de "Lista negra", cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.

9. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. (Artículo 59, Código Sustantivo del Trabajo)

10. Discriminar a las mujeres y las personas con identidades de género diversas con acciones directas u omisiones, que impidan la garantía de sus derechos en los ambientes laborales, con ocasión de sus nombres identitarios, orientación sexual o cualquier otro aspecto de su vida personal que no esté relacionado o influya en su ejercicio laboral. Se prohíbe así mismo el racismo y la xenofobia, también cualquier forma de discriminación debido a la ideología política, étnica, credo religioso, en el ámbito del trabajo. Se prohíbe también generar, inducir o promover prácticas discriminatorias hacia las personas trabajadoras que se identifiquen con otros géneros no binarios y diversas sexualidades, o cualquier otro aspecto de su vida personal que no esté relacionado o influya en su ejercicio laboral. (Artículo 17 de la Ley 2466 de 2025).

11. Exigir a la persona en embarazo ejecutar tareas que requieran esfuerzos físicos que puedan producir el aborto o impedir el desarrollo normal del feto, conforme a las recomendaciones y/o restricciones médicas. La negativa de la trabajadora a llevar a cabo estas labores no puede ser razón para disminuir su salario, ni desmejorar sus condiciones de trabajo, por lo tanto, es obligación de los empleadores garantizar la permanencia y la reubicación en un puesto de trabajo acorde con su estado. (Artículo 17 de la Ley 2466 de 2025).

12. Discriminar a personas trabajadoras víctimas de violencias basadas en género por causas asociadas a estas circunstancias. (Artículo 17 de la Ley 2466 de 2025)

13. Despedir o presionar la renuncia de las personas trabajadoras por razones de carácter religioso, político, racial y/o étnico. (Artículo 17 de la Ley 2466 de 2025)

14. Limitar o presionar en cualquier forma a las personas trabajadoras para dejar el ejercicio de su libertad religiosa o política, cuando esta no interfiera con las actividades propias del cargo. (Artículo 17 de la Ley 2466 de 2025)

15. Despedir o presionar la renuncia de las personas trabajadoras por razones de carácter de enfermedad o afectaciones a la salud mental. (Artículo 17 de la Ley 2466 de 2025).

ARTÍCULO 74. Se prohíbe a los trabajadores:

1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados, sin permiso de la empresa.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los vigilantes.
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo.
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquiera otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.
7. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetos distintos del trabajo contratado. (Artículo 60, Código Sustantivo del Trabajo).
8. Fumar dentro de las instalaciones de la empresa o en el horario de trabajo así estén fuera de las instalaciones de la empresa. (Artículo 2 Resolución No. 1956 de 2008. Ministerio de Protección Social)

CAPÍTULO XVIII

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACION DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 75. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en pacto, en convención colectiva, en fallo arbitral o en el contrato individual.

ARTÍCULO 76. Las faltas cometidas por los trabajadores en el desempeño de sus funciones laborales o en representación de la empresa, aun estando fuera del sitio o puesto de trabajo o de las instalaciones de la compañía se clasificarán en faltas leves y faltas muy graves.

ARTÍCULO 77. Son consideradas como faltas disciplinarias graves:

1. El incumplimiento o desconocimiento de los deberes a los trabajadores señalados en el artículo 76 del presente Reglamento Interno de Trabajo.
2. El descuido, el error o la demora inexplicable en la ejecución de sus funciones labores o cualquier función conexas o anexa al mismo que dependan para el cabal funcionamiento de la compañía. Igualmente se aplicará en el cumplimiento de órdenes adicionales impartidas por el superior jerárquico.
3. Limpiar, manipular la maquinaria y equipos de la empresa sin la utilización de los elementos de protección personal o contrariando las órdenes, normas o instrucciones dadas por la empresa o el jefe inmediato.
4. Realizar en la jornada laboral funciones o trabajos diferentes a los cuales fue contratado, igualmente leer magazines, periódicos, revistas, ver televisión, ver videos en plataformas de entretenimiento, salvo para los fines laborales contratados.
5. La falta de puntualidad en la entrada al trabajo sin que exista justa causa o se haya autorizado por parte de su superior jerárquico.
6. El abandono del sitio del trabajo en la jornada laboral antes de la finalización de su horario de trabajo, sin que exista justa causa o se haya autorizado por parte de su superior jerárquico.
7. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio o circunstancias personales que puedan afectar su relación y obligaciones con la empresa en un plazo de cinco (5) días después de haberlo efectuado.
8. No cumplir con las políticas generales de la organización informadas a los empleados a través de los medios dispuestos por la empresa para tal fin.
9. Discutir o dirigirse en términos displicentes a los compañeros de empresa sean subordinados, jefes o superiores, igualmente la falta de respeto y educación con los mismos.
10. Faltar a una jornada de trabajo sea en la mañana o en la tarde o el día completo al trabajo sin justa causa o sin autorización de su superior jerárquico.
11. El uso indebido de los recursos facilitados por la empresa para el desarrollo de sus funciones laborales.
12. Cualquier alteración intencionada o falsificación de datos personales o laborales relativos al propio trabajador o a sus compañeros.
13. Se consideran faltas graves aquellas conductas que comprometan la seguridad de los sistemas, la información de la organización o la integridad del personal. Estas incluyen, pero no se limitan a:
 - Acceso no autorizado a datos confidenciales, sistemas informáticos o recursos digitales.
 - Divulgación, filtración o uso indebido de información sensible, confidencial o clasificada.

- Sabotaje, manipulación o alteración de sistemas, redes o dispositivos tecnológicos que afecten la operación o seguridad de la empresa.
 - Conductas que comprometan la confidencialidad, integridad, disponibilidad o privacidad de la información corporativa o personal de empleados, clientes o aliados estratégicos.
 - Acciones u omisiones que pongan en riesgo la integridad física o psicológica del personal, derivadas de negligencia en el manejo de sistemas de seguridad o información crítica.
14. Tener actitudes o comportamientos que degraden la buena imagen de los trabajadores, el sector o la empresa misma.
 15. Usar palabras que ofendan o degraden a sus compañeros, jefes, superiores, visitantes o clientes de la compañía.
 16. El abandono del puesto de trabajo sin justa causa.
 17. Presentar al sitio de trabajo en estado de embriaguez o bajo notorios efectos del alcohol que no le permitan desarrollar cabalmente sus funciones laborales o atenten contra su propia seguridad y la de sus compañeros.
 18. Presentar al sitio de trabajo bajo notorios efectos de drogas o sustancias alucinógenas.
 19. Ingerir bebidas alcohólicas o consumir drogas o sustancias alucinógenas en la jornada laboral así sea dentro de su descanso o hacerlo fuera de la empresa con o sin el uniforme.
 20. La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
 21. La disminución notoria en su rendimiento de trabajo.
 22. El no acatar las ordenes de sus superiores jerárquicos.
 23. No advertir de manera inmediata a sus superiores jerárquicos de cualquier anomalía, avería o accidente que se observe en las instalaciones, maquinaria, vehículos o locales, así como ocultar o falsear dicha información.
 24. Introducir o facilitar el acceso a personas no autorizadas a las oficinas o dependencias de la compañía.
 25. No usar el carné de identificación dentro de la empresa o durante la ejecución de las labores.
 26. Ayudar por cualquier medio a otro empleado de la compañía a esconder su ausencia durante su jornada laboral no estando este en las dependencias de la compañía.
 27. Prolongar los permisos y ausencias justificadas por encima del tiempo autorizado.
 28. Faltar al trabajo más de dos días sin justa causa, lo cual se configura como abandono del puesto de trabajo y será justa causa de terminación del contrato o la relación laboral.
 29. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en el trabajo, el cual incluye la manipulación, falsificación, modificación de documentos, informes o cifras que deban elaborarse en el

cumplimiento de las funciones laborales, así como la alteración de los sistemas o software y programas.

30. El jineteeo de dinero de la compañía, utilizando y desviando los recursos de la empresa para fines distintos a los autorizados.
31. La retención de dineros de la compañía no autorizada por la empresa.
32. Cambiar cheques por efectivo de la compañía a personas no autorizadas por la empresa.
33. Entregar dineros de la compañía a personas diferentes a las autorizadas por la Dirección administrativa y contable de la compañía.
34. La desaparición o daño intencional en materiales, útiles, herramientas, maquinarias, equipos, aparatos, instalaciones, edificios, enseres, documentos o cualquier otro objeto de la empresa.
35. La competencia desleal entre compañeros de trabajo o el generar dichas actuaciones para la empresa con otras empresas del sector.
36. El abuso de autoridad.
37. Cobrar comisiones o dádivas no autorizadas o no conocidas por la empresa a clientes, contratistas, subcontratistas, así como obtener provecho económico no autorizado de los bienes, productos y equipos de la compañía.
38. El incumplimiento de las metas impuestas mediante contrato de trabajo u orden escrita de la empresa durante 3 meses consecutivos.
39. La reincidencia y en cualquier tiempo de las faltas sancionadas, aunque sean de distinta naturaleza, lo cual implicaría una flagrante violación al reglamento de trabajo.
40. El comprometer la empresa frente a terceros sin autorización alguna de sus directivos.
41. Hacer uso del internet y/o correo electrónico sin autorización previa de la empresa o utilizar el correo electrónico para enviar mensajes no relacionados con la labor contratada.
42. Dormir en horario de trabajo.
43. Promover altercados o reñir, en cualquier forma en las instalaciones de la empresa.
44. Tomar parte en juegos de manos.
45. Incitar al personal de trabajadores para que desconozcan las órdenes impartidas por sus superiores o jefes inmediatos.
46. Las enumeradas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
47. La violación por parte del trabajador de cualquiera de sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias.

48. La ejecución por parte del trabajador de labores remuneradas al servicio de terceros sin autorización del empleador.
49. La revelación de secretos y datos reservados de la empresa.
50. Las desavenencias con sus compañeros de trabajo, aún por la primera vez.
51. Retirar software, hardware, cualquier medio de almacenamiento de información, formatos o documentos oficiales sin autorización del lugar de trabajo y sus dependencias, aún por la primera vez.
52. Suministrar información del sistema a personas ajenas a SYC S.A, aún por la primera vez.
53. Instalar en los computadores puestos a su disposición, software no autorizado, aún por la primera vez.
54. Copiar cualquiera de los programas o informaciones puestas a su disposición para uso diferente al autorizado, aún por la primera vez.
55. Alterar y/o modificar, mínimamente cualquier información, aún por la primera vez.
56. Sustraer, destruir y/o copiar sin autorización la base de datos del Sistema utilizado en SYC. S.A, o en la obra o labor contratada, aún por la primera vez.
57. Realizar tareas diferentes a las asignadas dentro y fuera de la jornada de trabajo, aún por la primera vez.
58. No avisar de errores, fallas, inconsistencias detectadas y/o problemas registrados en la operación del Sistema utilizado en SYC.S.A., o en el proyecto de la obra o labor contratada, aún por la primera vez.
59. No colaborar eficazmente y/o entorpecer de alguna manera directa o indirectamente el normal funcionamiento de su puesto de trabajo, aún por la primera vez.
60. No cumplir las funciones asignadas por la empresa, aún por la primera vez.
61. No cumplir con las reglas de seguridad impartidas por la empresa, aún por la primera vez.
62. No cumplir con el horario correspondiente al turno de trabajo asignado, aún por la primera vez.
63. Cualquier respuesta grosera dada al superior o al representante del Empleador, al personal del contratante y/o cualquier persona relacionada con este contrato, dentro o fuera del trabajo, aún por la primera vez.
64. Suspender su labor sin autorización, aún por la primera vez.
65. Recibir dádivas, publicidad, patrocinio de los clientes o proveedores de SYC, aún por la primera vez.

66. Cualquier acto o conducta del trabajador que implique el incumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor en el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, aún por primera vez.
67. Suministrar información relacionada con el diseño, desarrollo e implementación de software especializado de propiedad del Empleador, aún por la primera vez.
68. Cualquier conducta del trabajador que implique violación aún leve de la propiedad intelectual o derechos de autor de los métodos, programas, procedimientos y técnicas que le corresponden al Empleador, aún por primera vez.
69. Presentarse a laborar con ropa inadecuada o exhibicionista, tales como: pantuflas, short, pantalonetas, camisillas, gorras etc., y para el personal con derecho a dotación prendas diferentes al uniforme asignado por el empleador, aún por la primera vez.
70. Divulgar o compartir el usuario y contraseña de los diferentes aplicativos entregados para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
71. No atender el protocolo utilizado por la empresa para el buen uso del uniforme.
72. Manifestar, comunicar, exponer aspectos íntimos de resorte exclusivo de competencias que se deriven de la relación laboral y surgida entre la empresa y el trabajador, tales como inconformidades salariales, administrativas, personales entre otras.
73. Servir de intermediador frente a la ciudadanía para que estos acudan a entidades o empresas que presten servicios conexos o adicionales respecto del cliente de SYC.
74. Encontrarse dentro de las listas vinculantes, referentes al lavado del activo, financiamiento del terrorismo y fabricación de armas de destrucción masivas.

ARTÍCULO 78. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, deberá oírse al trabajador inculcado, por lo que en primera medida se solicitara de parte del respectivo superior jerárquico una solicitud por escrito con la expresión sírvase explicar acerca de los motivos de la presunta conducta, para que con ello el trabajador inculcado explique los motivos con los que pretende ejercer su derecho de defensa y con esta respuesta se considere la sanción a aplicar. (Artículo 115, C.S.T.).

Para la aplicación de la sanción Tipo E descrita en el Artículo 79 del presente reglamento, se impondrá además del procedimiento anteriormente narrado, uno adicional y consta en oír directamente al trabajador inculcado a través de una audiencia de descargos dirigida por el Gerente de Recursos Físicos Y Humanos de la empresa, persona que considerará la falta y determinará la aplicación de la respectiva sanción.

PARAGRAFO. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en el anterior artículo (artículo 115, C.S.T.).

ARTÍCULO 79. Las sanciones para aplicar son las siguientes:

TIPO	SANCIÓN
A	Llamado de atención escrito
B	Suspensión del trabajador hasta 3 días laborales.
C	Suspensión del trabajador hasta 8 días laborales.



Sistemas y Computadores S.A.

Las sanciones superiores requerirán evaluación jurídica previa y **nunca superarán límites razonables**, atendiendo el principio constitucional de proporcionalidad.

El superior jerárquico o el Líder e integrador de administración de la empresa, según sea el caso estudiará y calificará la conducta del empleado acorde a la tabla anterior, es importante resaltar que la reiteración de cualquier tipo de sanciones por más de 2 veces durante un periodo de tiempo de seis meses comprendido entre la primera y la segunda conducta dará lugar a la aplicación del tipo de sanción.

Toda decisión será notificada al trabajador inculpado, mediante documento escrito y debidamente motivada.

CAPÍTULO XIX

RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRAMITACION

ARTÍCULO 80. Los reclamos que tengan que hacer los trabajadores de la empresa, deberán ser formulados a su respectivo superior, de acuerdo con el orden Jerárquico establecido en el presente reglamento. Si el reclamo no fuere atendido o resuelto por el superior inmediato, el reclamante podrá acudir al jefe del grado inmediatamente superior hasta llegar al Gerente General de la empresa. (Artículo 108, numeral 17, Código Sustantivo del Trabajo y 6", Decreto 1.373 de 1966).

CAPÍTULO XX

PROTECCIÓN EN CASOS DE DESPIDOS COLECTIVOS

ARTÍCULO 81. Cuando la empresa considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores o terminar labores, parcial o totalmente, ya sea en forma transitoria o definitiva, deberá solicitar autorización previa al Ministerio del Trabajo, explicando los motivos y acompañando las correspondientes Justificaciones si fuere el caso.

ARTÍCULO 82. En los casos de suspensión o terminación del contrato de trabajo por fuerza mayor y caso fortuito previstos en los artículos 51 y 466 del Código Sustantivo del Trabajo, la empresa deberá dar aviso inmediato a la Dirección de Trabajo Regional, a fin de que compruebe esa circunstancia.

ARTÍCULO 83. No producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo de qué trata el artículo 82 de este Reglamento. Dicho Ministerio determinará cuándo la empresa ha efectuado un despido colectivo de trabajadores.

CAPÍTULO XXI

EL ACOSO LABORAL Y SEXUAL

ARTÍCULO 84. Definición. Se entenderá por acoso laboral y sexual toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado por parte de su empleador, un líder o superior jerárquico, un compañero de trabajo o un subalterno, con la intención de infundir miedo, terror o angustia, que cause perjuicio laboral, desmotivación o induzca a la renuncia. Esta definición incluye comportamientos realizados a través de medios digitales y conductas que atenten contra la dignidad de las personas, especialmente aquellas dirigidas a personas por su orientación sexual o identidad de género.

ARTÍCULO 85. Modalidades. El acoso laboral y sexual puede manifestarse en diversas modalidades, incluyendo:

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñó como empleado o trabajador, toda expresión verbal o injuriosa o ultrajante que lesione la incapacidad moral o los derechos a la intimidad y el buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo o todo comportamiento

tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

2. Acoso sexual: Cualquier conducta de naturaleza sexual que genere un ambiente hostil, incluyendo insinuaciones, comentarios o toques inapropiados. Esto aplica tanto en situaciones cara a cara como a través de plataformas digitales.
3. Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.
4. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.
5. Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.
6. Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.
7. Desprotección laboral. Toda conducta tendiente para poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

ARTÍCULO 86. Conductas atenuantes: Son conductas atenuantes del acoso laboral y sexual:

1. Haber observado buen comportamiento anterior.
2. Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o estado de ira o intenso dolor.
3. Procurar voluntariamente, después de realizar la conducta, disminuir o anular las consecuencias.
4. Reparar discrecionalmente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total.
5. Las condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta.
6. Los vínculos familiares o afectivos.
7. Cuando existe, manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior compañero o subalterno.
8. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.
9. Agresiones físicas o verbales de carácter sexual.
10. Comentarios o insinuaciones de índole sexual que afecten la dignidad del trabajador.
11. Tratos descalificantes o humillantes basados en la orientación sexual o identidad de género de la persona.
12. Exigencias de favor sexual a cambio de beneficios laborales.

PARÁGRAFO: El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el caso de violencia contra la libertad sexual.

ARTÍCULO 87. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes del acoso laboral:

1. Reiteración de la conducta.
2. Cuando exista concurrencia de las causales.

3. Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria.

4. Mediante ocultamiento o aprovechando las condiciones de tiempo modo y lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor partícipe.

5. Aumentar deliberada o inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto pasivo.

6. La posición predominante que el autor, ocupe en la sociedad por su cargo, rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad.

7. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable.

8. Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo.

ARTÍCULO 88. Conductas que constituyen acoso laboral y sexual: Se presumirá que haya acoso laboral y sexual si se acredita la ocurrencia repetida y publica de cualquiera de las siguientes conductas:

1. Los actos de agresión física o verbales de carácter sexual, sin importar sus consecuencias.

2. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social.

3. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional, expresados en presencia de los compañeros de trabajo.

4. Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo.

5. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso laboral y sexual, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios.

6. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo.

7. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público.

8. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona.

9. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa.

10. La exigencia de labor en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en los dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo de las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores empleados.

11. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales.

12. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensable para el cumplimiento de la labor.

13. La negativa claramente a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedir las.

14. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio, o el sometimiento a una situación de aislamiento social.

PARÁGRAFO: En las demás situaciones, la autoridad competente determinará si constituyen o no acoso laboral.

ARTÍCULO 89. Conductas que no constituyen acoso laboral: No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:

1. Los actos destinados a ejercer potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre su subalterno.
2. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional.
3. La formulación de circulares o memorandos de servicios encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia y la evaluación laborales de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento.
4. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o institución cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o institución.
5. Las actuaciones administrativas o acciones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el C.S.T.
6. La solicitud de cumplir con los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 95 de la C.N.
7. La exigencia de cumplir con las obligaciones y deberes de que tratan los artículos 57 del C.S.T., así como no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículos 59 y 60 del mismo código.
8. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.

ARTÍCULO 90. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral y sexual: La empresa proveerá de mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral, sexual y de diversidad de género, estableciendo un procedimiento interno, confidencial y conciliatorio, a tener lugar entre las partes involucradas, una vez se tenga conocimiento de la denuncia o queja de acoso laboral.

PARÁGRAFO 1. La víctima de acoso laboral y sexual deberá notificar de manera escrita, ante el Comité de Convivencia Laboral o alguno de sus miembros, en caso tal de no ser este el denunciado, detallando los hechos y anexando prueba sumaria de los mismos. El Líder que reciba la denuncia deberá citar a la parte denunciada, y escuchar testimonio y versión de los incidentes, determinando el proceder acorde con el programa de conciliación, apoyo y orientación existente.

PARÁGRAFO 2. El programa de conciliación de apoyo y conciliación a la víctima de acoso laboral contará con personal calificado en el área de incidencia, el cual, mediante la puesta en marcha del sistema de apoyo, buscará la corrección de tales situaciones y su prevención entre el medio laboral restante. Dicho programa se pondrá en marcha en caso de evidenciarse acoso laboral por parte del comité de convivencia laboral.

El programa se estructura en cuatro (4) fases:

1. Primera Fase: Valoración: Entre las partes a saber, se concede un espacio de expresión de carácter confidencial. Cada partícipe, podrá expresar su posición frente a los hechos ocurridos.



Sistemas y Computadores S.A.

Estos se desarrollarán ante un Comité constituido por miembros que no se encuentren vinculados laboral o emocionalmente con ninguna de las partes.

2. Segunda Fase: Esquematización: Mediante la estructuración de dinámicas situacionales, análisis temáticos, valoraciones sociales y propuestas de sensibilización en el área, se involucra tanto al denunciado como al denunciante. En esta fase se contemplan acciones y pautas que pueden enmendar daños causados.

3. Tercera Fase: Conciliación: Entre las partes a saber, y después de desarrolladas las técnicas propuestas se busca generar espacios de diálogo. El interés primario es generar espacios sanos de convivencia entre los miembros, mediante la concientización de las dinámicas sociales involucradas, roles dentro de la comunidad y derechos y deberes en los miembros de tal entorno.

4. Cuarta Fase: Seguimiento: La empresa en su afán por constituirse en un espacio enmarcado dentro de los cánones de la legalidad, busca que el individuo víctima del acoso laboral se reincorpore sin perjuicios secundarios físicos o a su psique. Para ello cuenta con un programa de apoyo y orientación pos-evento.

PARÁGRAFO 3. Cuando entre las partes involucradas el denunciante y/o denunciado, no se logre llegar a una conciliación es responsabilidad del empleador presentar ante el Inspector de Trabajo descripción de la denuncia, procedimientos adoptados con pruebas sumarias a los mismos. La omisión de estas medidas, se entenderán como tolerancia de esta.

ARTÍCULO 91. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y sexual previstos por la empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 92. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa ha previsto los siguientes mecanismos.

1. Informar a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, Circular 026 de 2023 del Ministerio de trabajo la Ley 2365 de 2024, adicionalmente se implementarán campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dichas leyes, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, sexual y discriminación de género, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.

2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de la vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la empresa.

3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores a fin de:

a. Establecer mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente.

b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos.

c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.

4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 93. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral y sexual, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento.

1. La empresa contará con un Comité de Convivencia Laboral central, integrado de forma bipartita por:

- Por la empresa: 2 representantes principales y 2 suplentes.
- Por los trabajadores: 2 representantes principales y 2 suplentes, elegidos por votación.

2. Si la empresa contiene mas de un centro de operación se deberá conformar un comité de Convivencia Laboral, el cual debe ser integrado de acuerdo con la normatividad vigente.

Este Comité tiene como función prevenir el acoso laboral y promover un ambiente de respeto y sana convivencia, conforme a la Ley 1010 de 2006 y las Resoluciones 652 y 1356 de 2012 del Ministerio de Trabajo.

3. El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades:

a) Evaluar de manera permanente el ambiente laboral en la empresa, promoviendo la armonía en las relaciones de trabajo, y formulando recomendaciones a las áreas correspondientes para la prevención de conflictos, situaciones de acoso laboral o conductas inadecuadas en el entorno de trabajo.

b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.

c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral y sexual.

d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaren.

e) Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral y sexual, especialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa.

f) Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9° de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes.

g) Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones Anteriores.

4. Este Comité se reunirá por lo menos trimestralmente y designará de su seno un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones eventualmente configurantes del acoso laboral y sexual, con destino al análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a través del comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.

5. Si como resultado de la actuación del comité, este considerare prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencia a los funcionarios o trabajadores competentes de la empresa para que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la Ley y en el presente reglamento.

6. En todo caso el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo no impide o afecta el derecho de quien se considere “víctima de acoso laboral o sexual para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006” y normativas vigentes.

ARTÍCULO 94. Tratamiento sancionatorio y garantías: Cuando entre las partes a saber, no se logró la conciliación, y el acoso laboral o sexual sea debidamente acreditado por la entidad competente, se procederá de acuerdo con la normatividad contemplada en la Ley 1010 del 23 de enero de 2006, objeto de este, según lo estipulado por los artículos 10 y 11.

CAPÍTULO XXII

DESCONEXIÓN LABORAL

ARTÍCULO 95 Política de desconexión laboral. La empresa reconoce y garantiza el derecho de desconexión laboral de todas las personas trabajadoras. Finalizada la jornada, no estarán obligadas a responder comunicaciones, órdenes o requerimientos, ni a atender reuniones, salvo excepciones de disponibilidad previstas para ciertos cargos o eventos de fuerza mayor. La empresa adoptará una política de desconexión laboral con lineamientos sobre uso de TIC, medidas de prevención del acoso por hiperconectividad y canales de queja. (Ley 2191 de 2022, arts. 3 a 5).

ARTÍCULO 96 Excepciones y criterios. Para cargos de dirección, confianza o manejo, la desconexión se garantiza sin perjuicio de la naturaleza del cargo, atendiendo criterios de necesidad y proporcionalidad y sin afectar el derecho mínimo al descanso. (Ley 2191 de 2022 y Sent. C-331 de 2023).

CAPÍTULO XXII

MODALIDADES DE TRABAJO A DISTANCIA

ARTÍCULO 97. Principios y alcance. Cuando la empresa implemente modalidades de teletrabajo (Ley 1221 de 2008), trabajo remoto (Ley 2121 de 2021; D. 555 de 2022) o trabajo en casa (Ley 2088 de 2021), garantizará los derechos laborales, seguridad y salud en el trabajo, dotación y auxilios aplicables, así como la desconexión laboral. Se formalizarán por escrito las condiciones, medios, tiempos y metas razonables.

ARTÍCULO 98. Seguridad y salud en el trabajo. En todas las modalidades a distancia se aplicarán las obligaciones del SG-SST y la gestión de riesgos en los domicilios o lugares habilitados, con apoyo de la ARL. (Decreto 1072 de 2015; Res. 0312 de 2019).

ARTÍCULO 99. Evaluaciones médicas ocupacionales. La empresa cumplirá la **Resolución 1843 de 2025 en materia de evaluaciones médicas ocupacionales (ingreso, periódicas, egreso, post-incapacidad, retorno y seguimiento), manejo de historias clínicas, pruebas de alcohol y sustancias psicoactivas, y medidas antidiscriminatorias. Los costos serán asumidos por la empresa y las recomendaciones médicas se implementarán oportunamente.

CAPÍTULO XXIV

MEDIDAS FRENTE AL ACOSO SEXUAL (LEY 2365 DE 2024)

ARTÍCULO 100. Ruta de prevención y atención. Además de lo previsto en la Ley 1010 de 2006, la empresa implementará una ****ruta específica**** para la prevención, atención y protección frente al ****acoso sexual****: canales confidenciales, medidas preventivas y correctivas, protección contra retaliaciones, y remisión a autoridades cuando corresponda, sin perjuicio de las acciones penales (art. 210A C. Penal). (Ley 2365 de 2024, arts. 8, 11, 13, 22).

CAPÍTULO XXV

PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

ARTÍCULO 101. La empresa reconoce y garantiza la estabilidad laboral reforzada de las personas trabajadoras, aprendices y practicantes que se encuentren en condiciones de especial protección constitucional, incluyendo:

- Embarazo y lactancia
- Discapacidad
- Afectaciones de salud
- Víctimas de violencia basada en género

Cualquier desvinculación requerirá evaluación previa y cumplimiento estricto de la normativa vigente.

CAPÍTULO XXVI

VIGENCIA Y PUBLICACIÓN

ARTÍCULO 102. El presente Reglamento entrará a regir ocho (8) días después de su publicación, hecha en la forma prescrita en el artículo 120 del Código Sustantivo del Trabajo o en su caso, Art. 8 de la ley 2466 de 2025).

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 103. Desde la fecha en que entre en vigor este reglamento, quedan suspendidas las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido aprobados la empresa.

ARTÍCULO 104. Toda disposición legal, así como todo contrato individual, pacto, convención colectiva o fallo arbitral vigentes, al entrar a regir este reglamento o que adquieran vigencia con posterioridad a él, sustituyen de derecho las disposiciones de dicho reglamento, en cuanto fueren más favorables al trabajador (Artículo 109, Código Sustantivo del Trabajo).

ARTÍCULO 105. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (artículo 109, C.S.T.).